BLOQUE I - TEMA 4.2

ORGANIZACIÓN DEL ESTADO Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Supera. by thePower

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2024.

ÍNDICE

1. LA LEY 19/2013 DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y BUEN GOBIERNO 5

1.1. Estructura de la Ley de Transparencia. 6

1.2. Ambito de aplicación 7

1.3. Publicidad Activa 9

1.4. El Derecho de Acceso 11

1.4.1. Protección de datos personales 12

1.4.2. Procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso 14

1.5. Buen Gobierno 15

1.5.1. Régimen sancionador 16

1.6. El Consejo de Transparencia 21

1.6.1. El Presidente del Consejo de Transparencia 22

1.6.2. La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno 23

1.6.3. Reclamaciones ante el Consejo de Transparencia 24

1.7. Las Unidades de Información y Transparencia 26

2. EL V PLAN DE GOBIERNO ABIERTO (2025-2029) 27

2.1. Principios Generales del Plan 27

2.2. Estructura del Plan 28

3. AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 31

3.1. España y los ODS 33

Supera. by thePower

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025.

1. LA LEY 19/2013 DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y BUEN GOBIERNO

El artículo 105.b) de la Constitución Española recoge que la ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

Según el artículo 12 de la Ley de Transparencia todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley.

La Ley de Transparencia tiene carácter básico y se aplica a todas las Administraciones Públicas en los términos del artículo 149.1.18° de la Constitución.

Por otra parte. La Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece en su artículo 3 la transparencia como uno de los principios generales que las Administraciones Públicas deben respetar en sus actuaciones.

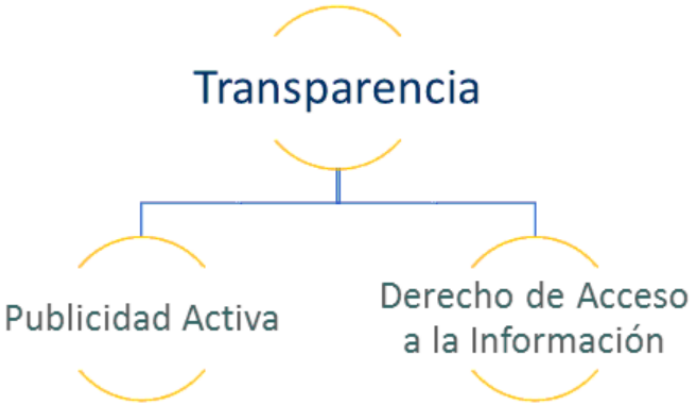
En el Preámbulo de la Ley de Transparencia se establecen 3 ideas esenciales:

- La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política.
- Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos.
- Permitiendo una mejor fiscalización de la actividad pública se contribuye a la necesaria regeneración democrática, se promueve la eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el crecimiento económico.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

La Ley de Transparencia tiene un triple alcance:

- Incrementar y reforzar la transparencia en la actividad pública.
- Reconocer y garantizar el acceso a la información.
- Establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento.

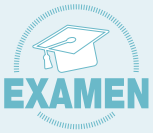


1.1. ESTRUCTURA DE LA LEY DE TRANSPARENCIA.

- Preámbulo.
- Título Preliminar (artículo 10).
- Título I. Transparencia de la actividad pública.
  - Capítulo I. Ámbito subjetivo de aplicación (artículos del 2 al 4).
  - Capítulo II. Publicidad activa (artículos del 5 al 11).
  - Capítulo III. Derecho de acceso a la información pública.
    - Sección 1ª. Régimen general (artículos de 12 al 16).
    - Sección 2.ª Ejercicio del derecho de acceso a la información pública (artículos del 17 al 22).
    - Sección 3.ª Régimen de impugnaciones (artículos 23 y 24).
- Título II. Buen gobierno (artículos 25 al 32).
- Título III. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (artículos del 33 al 40).
- 8 disposiciones adicionales.
- 9 disposiciones finales.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

1.2. AMBITO DE APLICACIÓN



El artículo 2 de la Ley de Transparencia establece que las disposiciones del Título I "Transparencia de la actividad pública" se aplicarán a:

Administración General del Estado	Organismos Autónomos
Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla	Agencias Estatales
Entidades locales	Entidades Públicas empresariales
Entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social	Entidades de Derecho Público (con personalidad jurídica propia y vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, incluyendo las Universidades Públicas)
Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social	
Siempre	*Que tengan independencia funcional o una especial autonomía y tengan funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.*

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



A su vez, se citan otras entidades con vinculación pública a las que se le aplican el Título I:

<table>
<tr><td rowspan="9">Corporaciones de Derecho Público</td><td>Congreso de los Diputados</td><td rowspan="9">Sociedades Mercantiles Públicas</td><td rowspan="8">Asociaciones constituidas por sujetos del artículo 2.1 (tabla anterior)</td></tr>
<tr><td>Senado</td></tr>
<tr><td>Casa de S.M. el Rey</td></tr>
<tr><td>Tribunal Constitucional</td></tr>
<tr><td>Banco de España</td></tr>
<tr><td>Tribunal de Cuentas</td></tr>
<tr><td>Consejo General del Poder Judicial</td><td rowspan="3">Órganos de cooperación</td></tr>
<tr><td>Consejo de Estado</td></tr>
<tr><td>Consejo Económico y Social</td></tr>
<tr><td>En lo sujeto a Derecho Administrativo</td><td>E instituciones autonómicas análogas y en relación a su actividad sujeta a Derecho Administrativo</td><td>Es decir, con más del 50% del capital social directa o indirectamente controlado por los Sujetos del artículo 2.1. (tabla anterior)</td><td>Siempre</td></tr>
</table>

El artículo 3 de la Ley de Transparencia se refiere a las entidades a las que se les aplica el capítulo II del Título I, sobre la publicidad activa. Además de los sujetos ya mencionados en las tablas anteriores, también deben llevar a cabo una publicidad activa los siguientes:

- Partidos políticos, Organizaciones Sindicales y Organizaciones Empresariales.
- Entidades Empresariales con ayudas o subvenciones que supongan más de 100.000€ al año o que estas subvenciones o ayudas supongan al menos un 40% de sus ingresos anuales, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000€.

Por último, el artículo 4 de la Ley de Transparencia cita a los obligados a suministrar información a sujetos del artículo 2.1. Estos sujetos son las personas físicas y jurídicas distintas de las anteriores que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas o sean adjudicatarios de contratos públicos en los términos previstos en el respectivo contrato.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

1.3. PUBLICIDAD ACTIVA



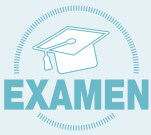
La Publicidad Activa, a la cual estarán sujetas las Administraciones Públicas, las otras entidades con vinculación pública y los otros sujetos obligados, se traduce en una información agrupada en las categorías definidas en la ley que los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación correspondiente deberán publicar de forma periódica y actualizada para garantizar la transparencia de su actividad.

Hay 3 formas de categorizar la información que debe ser proporcionada por los sujetos obligados:

Información institucional, organizativa y de planificación	• Funciones que se desarrollan en los organismos. • Normativa de aplicación. • Estructura. • Planes y programas anuales, objetivos, grado de cumplimiento y resultados.
Información de relevancia jurídica	• Directrices, instrucciones, acuerdos, circulares, respuestas a consultas (que supongan una interpretación del derecho o produzcan efectos jurídicos). • Anteproyectos de leyes o de decretos legislativos. • Proyectos de reglamento. • Memorias e Informes incluidos en los expedientes de elaboración de textos normativos. • Documentos que deban ser sometidos a información pública.
Información económica, presupuestaria y estadística	• Contratos. • Convenios y encomiendas de gestión. • Retribuciones de altos cargos. • Subvenciones y ayudas públicas. • Presupuestos. • Cuentas anuales Informes de auditoría de cuentas y de fiscalización. • Resoluciones de compatibilidad de empleados públicos y las que autoricen el ejercicio de actividad privada al cese de los altos cargos de la Administración General del Estado o asimilados. • Información estadística del grado de cumplimiento de los servicios públicos. • Bienes inmuebles de propiedad estatal. • Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

El cumplimiento por la Administración General del Estado de las obligaciones de transparencia será objeto de control por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa reguladas en el Capítulo II, Título I, tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.



Por otra parte, la Administración General del Estado desarrollará un Portal de la Transparencia a través del cual se difundirá la información sobre la que existe una obligación de publicidad activa, así como, aquella cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia por los ciudadanos en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. El Portal de Transparencia depende del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y está gestionado por la Dirección General de Gobernanza Pública, que depende de la Secretaría de Estado de Función Pública.

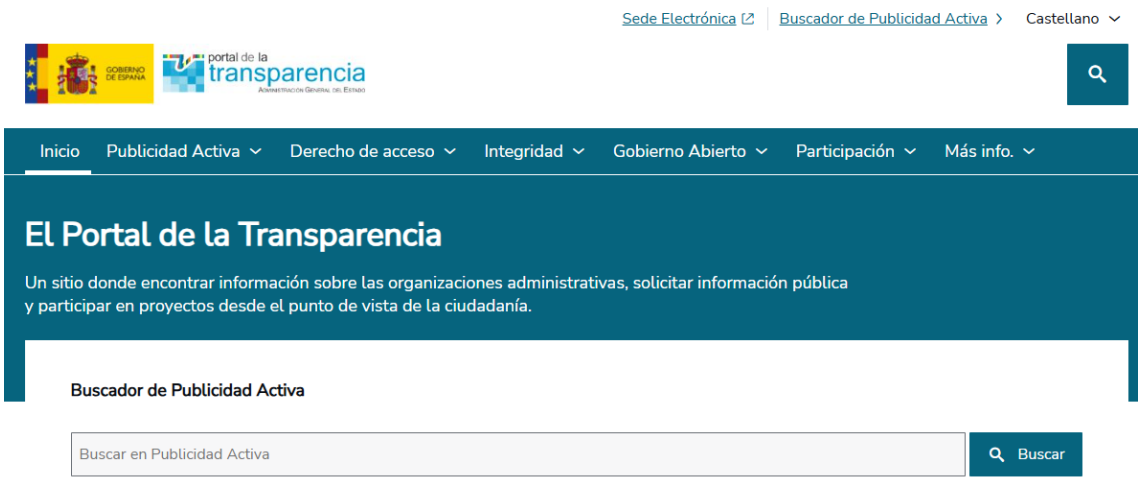
El Portal de la Transparencia deberá incluir la información publicada conforme a las especificaciones técnicas que se determinen reglamentariamente, las cuales deberán ajustarse a los siguientes principios:

- Accesibilidad: se ofrecerá información organizada sobre los documentos y recursos informativos, con el fin de facilitar su localización y consulta.
- Interoperabilidad: la información difundida deberá cumplir con lo establecido en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, aprobado mediante el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, así como con las normas técnicas correspondientes.
- Reutilización: se promoverá la publicación de la información en formatos que permitan su aprovechamiento y reutilización, conforme a lo dispuesto en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, y en su normativa complementaria.



El Portal no contiene información de Comunidades Autónomas, Entidades Locales, Sociedades Estatales, Fundaciones y Órganos Constitucionales. Estas entidades publicarán su información en sus respectivos portales web y sedes electrónicas.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



1.4. EL DERECHO DE ACCESO

También denominada "publicidad pasiva" es la posibilidad de acceso por parte del ciudadano a la "Información Pública" entendiendo ésta como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de las Administraciones Públicas y de otras entidades con vinculación pública y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



Según el artículo 14 de la Ley de Transparencia, el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:

La seguridad nacional.

La defensa.

Las relaciones exteriores.

La seguridad pública.

La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.

La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.

Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.

Los intereses económicos y comerciales.

La política económica y monetaria.

El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.

La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.

La protección del medio ambiente.

La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso.

1.4.1. Protección de datos personales

Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Si la información incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley.

Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano.

Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.

Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará particularmente en consideración los siguientes criterios:

- El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos en el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
- La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos.
- El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos.
- La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad.

No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas.

La normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

1.4.2. Procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso



Se inicia con la presentación de la correspondiente solicitud, que deberá dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información. El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información, sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información y podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución.

- La solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de:
- La identidad del solicitante.
- La información que se solicita.
- Una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones.
- En su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada.

En este sentido serán las Unidades de Información de Transparencia a las que el ciudadano ha de remitir su solicitud.

Recibida la solicitud en la UIT se realiza un primer análisis formal de la misma, con la finalidad de identificar la información solicitada y determinar cuál es el órgano competente para la resolución del expediente.

Realizado el análisis correspondiente, la UIT dará traslado del expediente al centro directivo u organismo dependiente que sea competente para resolver, comenzando en ese momento el cómputo de plazos para notificar la resolución.

La resolución con la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.

El centro directivo u organismo dependiente competente para resolver finalizará el procedimiento mediante la oportuna resolución, que puede ser de alguno de los siguientes tipos:

- Concesión.
- Concesión parcial.
- Inadmisión. Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes:
  - Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general.
  - Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

  - Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.
  - Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente.
  - Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley.
- Denegación.
- Desistimiento.

Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa sin perjuicio de la posibilidad de interposición de la reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días.

El acceso a la información será gratuito.

1.5. BUEN GOBIERNO



El Título II de la ley, denominado “Buen Gobierno”, en la Administración General del Estado se aplicará a miembros de Gobierno, Secretarios de Estado y altos cargos (según la normativa de conflicto de intereses), incluyendo a las entidades del sector público estatal, de Derecho público y privado vinculadas o dependientes de la AGE. También se aplicará a altos cargos o asimilados según la normativa autonómica o local incluyendo miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades locales.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Las personas comprendidas en el ámbito de aplicación del Título II observarán en el ejercicio de sus funciones lo dispuesto en la Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico y promoverán el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas. Asimismo, adecuarán su actividad a los siguientes principios:

Principios Generales	Principios de actuación
• Transparencia. • Eficacia, economía y eficiencia. • Dedicación al servicio público. • Imparcialidad. • Trato igual y no discriminatorio. • Diligencia debida. • Dignidad y corrección ante el ciudadano. • Responsabilidad.	• Plena dedicación y respeto a la norma de incompatibilidades y conflicto de intereses. • Reserva. • Denuncia de irregularidades. • No desviación de poder y defensa del interés público. • Cumplir con las incompatibilidades y objetividad. • No aceptación de regalos, favores o servicios para sí fuera de los usos habituales. • Transparencia. • Asignación legal de los recursos públicos. • No uso de su cargo para obtener ventajas para sí.

Estos principios informarán la interpretación y aplicación del régimen sancionador regulado en el mismo Título II tipificándose infracciones y sanciones en materia de conflicto de intereses, en materia de gestión económico-presupuestaria e infracciones disciplinarias.

1.5.1. Régimen sancionador

La ley consagra un régimen sancionador estructurado en tres ámbitos:

- Infracciones en materia de conflicto de intereses.
  - El incumplimiento de las normas de incompatibilidades o de las que regulan las declaraciones que han de realizar las personas comprendidas en el ámbito de este título será sancionado de conformidad con lo dispuesto en la normativa en materia de conflictos de intereses de la Administración General del Estado y para el resto de Administraciones de acuerdo con su propia normativa que resulte de aplicación.
- Infracciones en materia de gestión económico presupuestaria.
  - La incursión en alcance en la administración de los fondos públicos cuando la conducta no sea subsumible en ninguno de los tipos que se contemplan en las letras siguientes.
  - La administración de los recursos y demás derechos de la Hacienda Pública sin sujeción a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro.
  - Los compromisos de gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en la de Presupuestos u otra normativa presupuestaria que sea aplicable.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

- La omisión del trámite de intervención previa de los gastos, obligaciones o pagos, cuando ésta resulte preceptiva o del procedimiento de resolución de discrepancias frente a los reparos suspensivos de la intervención, regulado en la normativa presupuestaria.
- La ausencia de justificación de la inversión de los fondos a los que se refieren los artículos 78 y 79 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, la normativa presupuestaria equivalente de las administraciones distintas de la General del Estado.
- El incumplimiento de la obligación de destinar íntegramente los ingresos obtenidos por encima de los previstos en el presupuesto a la reducción del nivel de deuda pública de conformidad con lo previsto en el artículo 12.5 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el incumplimiento de la obligación del destino del superávit presupuestario a la reducción del nivel de endeudamiento neto en los términos previstos en el artículo 32 y la disposición adicional sexta de la citada Ley.
- La realización de operaciones de crédito y emisiones de deudas que no cuenten con la preceptiva autorización o, habiéndola obtenido, no se cumpla con lo en ella previsto o se superen los límites previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, y en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- La no adopción en plazo de las medidas necesarias para evitar el riesgo de incumplimiento, cuando se haya formulado la advertencia prevista en el artículo 19 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
- La suscripción de un Convenio de colaboración o concesión de una subvención a una Administración Pública que no cuente con el informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas previsto en el artículo 20.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
- La no presentación o la falta de puesta en marcha en plazo del plan económico-financiero o del plan de reequilibrio de conformidad con el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
- El incumplimiento de las obligaciones de publicación o de suministro de información previstas en la normativa presupuestaria y económico-financiera, siempre que en este último caso se hubiera formulado requerimiento.
- La falta de justificación de la desviación, o cuando así se le haya requerido la falta de inclusión de nuevas medidas en el plan económico-financiero o en el plan de reequilibrio de acuerdo con el artículo 24.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
- La no adopción de las medidas previstas en los planes económico-financieros y de reequilibrio, según corresponda, previstos en los artículos 21 y 22 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
- La no adopción en el plazo previsto del acuerdo de no disponibilidad al que se refieren los artículos 20.5.a) y 25 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, así como la no constitución del depósito previsto en el citado artículo 25 de la misma Ley, cuando así se haya solicitado.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

- La no adopción de un acuerdo de no disponibilidad, la no constitución del depósito que se hubiere solicitado o la falta de ejecución de las medidas propuestas por la Comisión de Expertos cuando se hubiere formulado el requerimiento del Gobierno previsto en el artículo 26.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril
- El incumplimiento de las instrucciones dadas por el Gobierno para ejecutar las medidas previstas en el artículo 26.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
- El incumplimiento de la obligación de rendir cuentas regulada en el artículo 137 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria u otra normativa presupuestaria que sea aplicable.

• Infracciones en el ámbito disciplinario.
  - Muy graves:
    - El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de sus funciones.
    - Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo.
    - La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos.
    - La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.
    - La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido.
    - El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.
    - La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.
    - La prevalencia de la condición de alto cargo para obtener un beneficio indebido para sí o para otro.
    - La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.
    - La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.
    - El acoso laboral.
    - La comisión de una infracción grave cuando el autor hubiera sido sancionado por dos infracciones graves a lo largo del año anterior contra las que no quepa recurso en la vía administrativa.
  - Graves:
    - El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.
    - La intervención en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

- La emisión de informes y la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales cuando causen perjuicio a la Administración o a los ciudadanos y no constituyan infracción muy grave.
- No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando causen perjuicio a la Administración o se utilice en provecho propio.
- El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando no suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad.
- La comisión de una infracción leve cuando el autor hubiera sido sancionado por dos infracciones leves a lo largo del año anterior contra las que no quepa recurso en la vía administrativa.

– Leves:
  - La incorrección con los superiores, compañeros o subordinados.
  - El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de los principios de actuación del artículo 26.2.b) cuando ello no constituya infracción grave o muy grave o la conducta no se encuentre tipificada en otra norma.

Sanciones

Las infracciones leves serán sancionadas con una amonestación.

Por la comisión de una infracción grave se impondrán al infractor algunas de las siguientes sanciones:

- La declaración del incumplimiento y su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial que corresponda.
- La no percepción, en el caso de que la llevara aparejada, de la correspondiente indemnización para el caso de cese en el cargo.

En el caso de las infracciones muy graves, se impondrán en todo caso las sanciones previstas en el apartado anterior.

Los sancionados por la comisión de una infracción muy grave serán destituidos del cargo que ocupen salvo que ya hubiesen cesado y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre cinco y diez años con arreglo a los criterios previstos en el apartado siguiente.

La comisión de infracciones muy graves, graves o leves se sancionará de acuerdo con:

- La naturaleza y entidad de la infracción.
- La gravedad del peligro ocasionado o del perjuicio causado.
- Las ganancias obtenidas, en su caso, como consecuencia de los actos u omisiones constitutivos de la infracción.
- Las consecuencias desfavorables de los hechos para la Hacienda Pública respectiva.
- La circunstancia de haber procedido a la subsanación de la infracción por propia iniciativa.
- La reparación de los daños o perjuicios causados.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

En la graduación de las sanciones se valorará la existencia de perjuicios para el interés público, la repercusión de la conducta en los ciudadanos, y, en su caso, la percepción indebida de cantidades por el desempeño de actividades públicas incompatibles.

Cuando las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la Administración pondrá los hechos en conocimiento del Fiscal General del Estado y se abstendrá de seguir el procedimiento mientras la autoridad judicial no dicte una resolución que ponga fin al proceso penal.

Cuando los hechos estén tipificados como infracción en una norma administrativa especial, se dará cuenta de los mismos a la Administración competente para la instrucción del correspondiente procedimiento sancionador, suspendiéndose las actuaciones hasta la terminación de aquel. No se considerará normativa especial la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, respecto de las infracciones previstas en el artículo 28, pudiéndose tramitar el procedimiento de responsabilidad patrimonial simultáneamente al procedimiento sancionador.

En todo caso la comisión de las infracciones previstas en el artículo 28 conllevará las siguientes consecuencias:

- La obligación de restituir, en su caso, las cantidades percibidas o satisfechas indebidamente.
- La obligación de indemnizar a la Hacienda Pública en los términos del artículo 176 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Órgano competente y procedimiento.

El procedimiento sancionador se iniciará de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia de los ciudadanos.

La responsabilidad será exigida en procedimiento administrativo instruido al efecto, sin perjuicio de dar conocimiento de los hechos al Tribunal de Cuentas por si procediese, en su caso, la incoación del oportuno procedimiento de responsabilidad contable.

El órgano competente para ordenar la incoación será:

- Cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Gobierno o de Secretario de Estado, el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
- Cuando los presuntos responsables sean personas al servicio de la Administración General del Estado distintas de los anteriores, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
- Cuando los presuntos responsables sean personas al servicio de la Administración autonómica o local, la orden de incoación del procedimiento se dará por los órganos que tengan atribuidas estas funciones en aplicación del régimen disciplinario propio de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales en las que presten servicios los cargos contra los que se dirige el procedimiento.

La competencia para la imposición de sanciones corresponderá:

- Al Consejo de Ministros cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Gobierno o Secretario de Estado.
- Al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas cuando el responsable sea un alto cargo de la Administración General del Estado.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

- Cuando el procedimiento se dirija contra altos cargos de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales, los órganos que tengan atribuidas estas funciones en aplicación del régimen disciplinario propio de Administraciones en las que presten servicios los cargos contra los que se dirige el procedimiento o, en su caso, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o el Pleno de la Junta de Gobierno de la Entidad Local de que se trate.

Las resoluciones que se dicten en aplicación del procedimiento sancionador regulado en este título serán recurribles ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Prescripción

El plazo de prescripción de las infracciones previstas en este título será de cinco años para las infracciones muy graves, tres años para las graves y un año para las leves.

Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las impuestas por infracciones graves a los tres años y las que sean consecuencia de la comisión de infracciones leves prescribirán en el plazo de un año.

1.6. EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA

El Título III de la Ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno crea y regula el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como un órgano independiente de supervisión y control para garantizar la correcta aplicación de la ley. Es una Autoridad Administrativa Independiente cuya función es tutelar el derecho de acceso a la información pública y controlar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en el nivel del Estado.

El Consejo de Transparencia es un organismo independiente, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Actúa con absoluta independencia del Gobierno, de las administraciones públicas y de cualquier interés empresarial o comercial. Su presidente no está sujeto a mandato imperativo y no recibe instrucciones o indicaciones de ninguna autoridad. Se rige por lo dispuesto en la ley de transparencia, y por su propio estatuto.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



Como órgano garante del derecho de acceso a la información pública, el Consejo se encarga de resolver las reclamaciones que presentan los ciudadanos ante la Administración General del Estado y las entidades que conforman el sector público estatal, cuando no están de acuerdo con la respuesta obtenida a sus solicitudes de información pública o cuando no han recibido respuesta alguna (lo que implica una desestimación por silencio administrativo). Asimismo, el Consejo atiende las reclamaciones dirigidas contra las administraciones autonómicas y locales de aquellas comunidades autónomas que le han otorgado esta competencia mediante convenio.

Como organismo de control, el Consejo se encarga de comprobar que se cumpla la Ley de Transparencia. En especial, revisa que las instituciones, organismos y entidades públicas del Estado publiquen en sus páginas web la información que la ley les obliga a hacer pública. Esta labor también incluye a algunas entidades privadas que reciben subvenciones o ayudas públicas importantes. Además, el Consejo gestiona las denuncias que presentan los ciudadanos cuando no se cumplen estas obligaciones de transparencia.

Otras funciones que también lleva a cabo el Consejo de Transparencia son las siguientes:

- Adopta criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en la ley.
- Asesora y resuelve consultas de las personas y unidades encargadas de aplicar la normativa de transparencia.
- Realiza actividades de sensibilización y divulgación dirigidas a la ciudadanía.
- Promueve actividades formativas para capacitar a los empleados públicos en materia de transparencia.
- Colabora y trabaja con otros órganos con funciones similares a nivel autonómico e internacional.
- Informar preceptivamente los proyectos normativos de carácter estatal que desarrollen la ley de transparencia, o que estén relacionados con su objeto.
- Evaluar el grado de aplicación de la ley. Para ello, elaborará anualmente una memoria en la que se incluirá información sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas y que será presentada ante las Cortes Generales.
- Colaborar, en las materias que le son propias, con órganos de naturaleza análoga.
- Aquellas otras que le sean atribuidas por norma de rango legal o reglamentario.

1.6.1. El Presidente del Consejo de Transparencia

En la designación de la persona que ocupa la Presidencia del Consejo intervienen el Gobierno y el Congreso de los Diputados. El Gobierno propone un candidato o candidata, que deberá ser una persona de reconocido prestigio y competencia profesional. La persona propuesta deberá comparecer en la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados y obtener el refrendo de

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

la Cámara por mayoría absoluta. Finalmente, el nombramiento se realiza por Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros.



La Presidencia, cuyo mandato es de cinco años, no renovable, ejerce sus funciones con plena independencia y total objetividad, no está sujeta a mandato imperativo y no recibe instrucción de autoridad alguna. Ejerce sus funciones con dedicación exclusiva y plena sujeción al régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración General del Estado.

Las funciones del Presidente del Consejo de Transparencia se encuentran reguladas en el artículo 38 de la ley de transparencia e incluye las siguientes:

- Representa legal e institucionalmente al Consejo.
- Dirige y coordina las actividades de todos los órganos directivos.
- Atiende las reclamaciones relacionadas con el acceso a la información pública.
- Establece criterios e interpretaciones uniformes sobre la aplicación de la Ley de Transparencia.
- Emite directrices, recomendaciones y guías para garantizar su correcta aplicación.
- Responde consultas de los órganos que tramitan y resuelven solicitudes de información.
- Firma contratos y convenios en nombre del Consejo.
- Autoriza gastos y pagos.
- Formula y aprueba las cuentas anuales de la entidad.
- Ejerce las funciones de jefatura del personal.
- Participa en foros, simposios, encuentros y conferencias, tanto nacionales como internacionales.
- Comparece al menos una vez al año ante el Congreso para rendir cuentas e informar sobre la actividad del Consejo, presentando la memoria anual.

1.6.2. La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno

La Comisión es un órgano de carácter consultivo que trabaja de forma colegiada y está presidida por la persona que ocupa la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En ella participan representantes de distintos organismos e instituciones del Estado. La Comisión se regula en el artículo 36 de la ley de transparencia.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



La Comisión está integrada por la persona que ostenta la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que la preside, y por 7 vocales:

- Un diputado.
- Un senador.
- Un representante del Tribunal de Cuentas.
- Un representante del Defensor del Pueblo.
- Un representante de la Agencia Española de Protección de Datos.
- Un representante de la Secretaría de Estado de Función Pública.
- Un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad fiscal.

Los vocales de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno desempeñarán su cargo durante 5 años, pudiendo prorrogarse su mandato por un periodo de igual duración.

1.6.3. Reclamaciones ante el Consejo de Transparencia



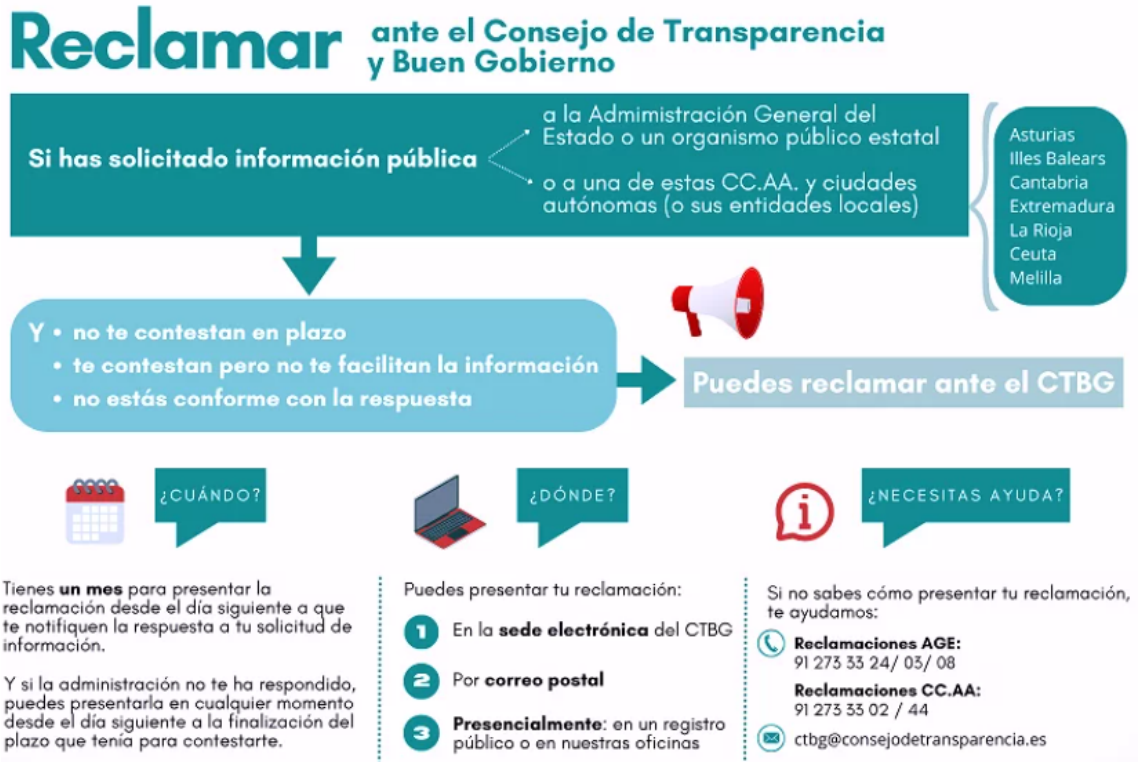
Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso administrativa.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, contra las resoluciones dictadas por los órganos previstos en el artículo 2.1.f) de la ley (Casa de su Majestad el Rey, Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, etc) solo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

EXAMEN

La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.



Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente a la resolución de la reclamación, trámite de audiencia a las personas que pudieran resultar afectadas para que aleguen lo que a su derecho convenga.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de 3 meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

1.7. LAS UNIDADES DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA



En el artículo 21 de la ley se establece que las Administraciones Públicas establecerán sistemas para integrar la gestión de solicitudes de información de los ciudadanos en el funcionamiento de su organización interna.

Con carácter general, en la Administración General del Estado se ha creado una UIT (Unidad de Información y Transparencia) por cada uno de los departamentos ministeriales existentes.

Corresponde a la Secretaría de Estado de Función Pública la coordinación de las unidades de información de la Administración General del Estado.

Entre sus funciones se encuentran:

- Recabar y difundir la información a la que se refiere el Capítulo II del Título I de la ley (publicidad activa).
- Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información.
- Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información solicitada.
- Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información.
- Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información.
- Asegurar la disponibilidad en la respectiva página web o sede electrónica de la información cuyo acceso se solicita con más frecuencia.
- Mantener actualizado un mapa de contenidos en el que queden identificados los distintos tipos de información que obre en poder del órgano.
- Todas aquellas que sean necesarias para asegurar una correcta aplicación de las disposiciones de la ley de transparencia.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

2. EL V PLAN DE GOBIERNO ABIERTO (2025-2029)

Una de las políticas públicas más trabajadas y fomentada en nuestro país y por la que somos pioneros en el mundo es la creación de una Administración pública más transparente, participativa e íntegra. Este proceso se consolida con el V Plan de Gobierno Abierto, que da continuidad a los compromisos asumidos desde la incorporación del país, en 2011, a la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP).

Cada plan anterior ha representado un avance significativo:

- I Plan: estableció el marco legal con la Ley de Transparencia.
- II Plan: puso en marcha el Portal de la Transparencia.
- III Plan: creó el Foro de Gobierno Abierto.
- IV Plan: amplió la participación ciudadana y reforzó la integridad institucional.

El V Plan supone un nuevo impulso y se ha elaborado mediante un proceso participativo que ha incluido a la ciudadanía, organizaciones sociales y distintas administraciones públicas. Contiene 10 compromisos y más de 200 iniciativas.

2.1. PRINCIPIOS GENERALES DEL PLAN

El diseño del V Plan de Gobierno Abierto de España descansa sobre cuatro palancas:

- El Manual de Open Government Partnership (OGP) para países (marzo 2022) que define reglas, proceso de "cocreación" y distribución de roles y responsabilidades.
- Los Estándares de Participación y Cocreación de OGP, que aseguran la implicación activa de sociedad civil, ciudadanía y administraciones en todas las fases del Plan.
- Lecciones aprendidas de los planes anteriores, con especial atención al IV Plan (2019-2024) y a las recomendaciones del Mecanismo Independiente de Revisión (IRM).
- Clima de confianza y reciprocidad consolidado entre sociedad civil y administraciones durante la elaboración y ejecución de los Planes anteriores.

El Plan se sustenta en los valores de transparencia, participación inclusiva, rendición de cuentas e innovación.

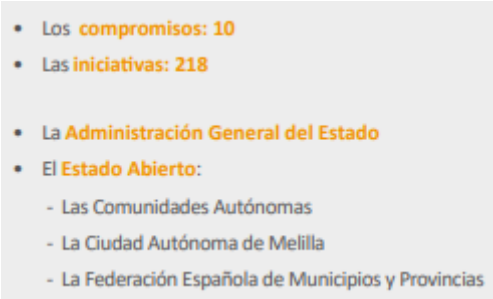


Asimismo, el plan contempla dos importantes ejes transversales:

- La alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.
- La promoción de la inclusión social, igualdad y accesibilidad universal, con especial atención a colectivos en situación o riesgo de vulnerabilidad.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

2.2. ESTRUCTURA DEL PLAN



El Plan se articula en compromisos e iniciativas.

- Los compromisos derivan, por un lado, de las líneas de acción u objetivos recogidos en el Documento Marco y, por otro, de las iniciativas concretas presentadas por las administraciones. Mantienen una correspondencia directa con los diez objetivos de referencia.

- Las iniciativas son acciones clave propuestas por las administraciones para responder a cada prioridad identificada.

Las iniciativas de los ámbitos autonómico y local se engloban en el compromiso de Estado Abierto e indican expresamente a qué compromiso contribuyen.

EXAMEN

Los compromisos resultantes que abarcan todas las líneas de acción son:

1. Participación y espacio cívico.
2. Transparencia y acceso a la información.
3. Integridad y rendición de cuentas.
4. Administración abierta.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

5. Gobernanza digital e inteligencia artificial.
6. Apertura fiscal: cuentas claras y abiertas.
7. Información veraz / ecosistema informativo.
8. Difusión, formación y promoción del gobierno abierto.
9. Observatorio de gobierno abierto.
10. Estado abierto -> Comunidades Autónomas y Entidades Locales

Los nueve primeros compromisos recogen iniciativas de la Administración General del Estado y el décimo agrupa las aportaciones de comunidades autónomas y entidades locales.

Supera. by thePower
© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Una visión global del V PLAN DE GOBIERNO ABIERTO



El Gobierno Abierto en España

Ámbito nacional: cuatro Planes de Acción y principales medidas

- **I Plan (2012-2014)**: aprobación de la Ley de Transparencia
- **II Plan (2014-2016)**: puesta en marcha del Portal de la Transparencia
- **III Plan (2017-2019)**: creación del Foro de Gobierno Abierto
- **IV Plan (2020-2024)**: ratificación por España del Convenio de Tromsø; aprobación del Sistema de Integridad de la Administración General del Estado; mejora de la participación y refuerzo de la inclusión de todos los niveles administrativos, desde el nacional hasta el local

Ámbito internacional

- **Copresidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto**: del 1 de octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2025
- **IX Cumbre Mundial de Gobierno Abierto**: del 7 al 9 de octubre de 2025

+ Semana de la Administración Abierta

El proceso de elaboración del Plan de Acción

Los principios generales

Cuatro **palancas** de apoyo:

- Manual de OGP para países
- Estándares de Participación y Cocreación de OGP
- Mecanismo Independiente de Revisión
- Reciprocidad y confianza entre sociedad civil y administraciones

Dos **ejes transversales**:

- Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030
- La inclusión social, la igualdad y la accesibilidad universal

La 'Escucha Activa'

Cinco encuentros **(nov23-feb24)** constituidos por:

- Miembros Dirección General de Gobernanza Pública
- Miembros del Foro de Gobierno Abierto

El Documento Marco

- En **febrero 2024**
- Diez líneas de acción
- Hoja de ruta

La consulta ciudadana previa

- En **marzo de 2024**
- 424 propuestas

Los talleres de cocreación

- En **junio de 2024**
- Cinco talleres

La consulta al Foro del 1er borrador

- En **mayo de 2025**
- 116 aportaciones

La consulta ciudadana del 2º borrador

- En **junio de 2025**
- 77 observaciones

La aprobación del V Plan de Gobierno Abierto: el 6 de octubre de 2025

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

3. AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

EXAMEN

La Asamblea General de la ONU adoptó el 25 de septiembre de 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, durante la Cumbre del Desarrollo Sostenible. Es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.



Los Estados miembros de la Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible.

Supera. by thePower © Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

EXAMEN

La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental.



Los 17 objetivos se basan en tres pilares:

- Desarrollo social.
- Desarrollo económico.
- Protección del medio ambiente.

La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos 15 años. Al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables.

Los 17 Objetivos de la Agenda se elaboraron en más de dos años de consultas públicas, interacción con la sociedad civil y negociaciones entre los países.

La Agenda implica un compromiso común y universal, no obstante, puesto que cada país enfrenta retos específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible, los Estados tienen soberanía plena sobre su riqueza, recursos y actividad económica, y cada uno fijará sus propias metas nacionales, apegándose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dispone el texto aprobado por la Asamblea General.

Además de poner fin a la pobreza en el mundo, los ODS incluyen, entre otros puntos:

- Erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria.
- Garantizar una vida sana y una educación de calidad.
- Lograr la igualdad de género.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

- Asegurar el acceso al agua y la energía.
- Promover el crecimiento económico sostenido.
- Adoptar medidas urgentes contra el cambio climático.
- Promover la paz.
- Facilitar el acceso a la justicia.

3.1. ESPAÑA Y LOS ODS

Con el objetivo de coordinar todas las actuaciones a nivel nacional para alcanzar unos objetivos tan complejos, se han creado un conjunto de instituciones que permite la coordinación de las acciones de las administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos para alcanzar el desarrollo sostenible:

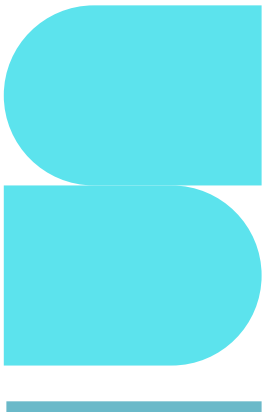
- Comisión Delegada del Gobierno para la Agenda 2030: Donde se coordinan todas las actuaciones de los Ministerios.
- Conferencia Sectorial para la Agenda 2030: Donde se coordinan todas las actuaciones del estado con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.
- Consejo de Desarrollo Sostenible: Donde se coordinan todas las actuaciones de las entidades sociales, sindicatos y empresas.
- Dirección General de Agenda 2030: Unidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 encargado de coordinar y fomentar la coherencia de actuaciones entre todos los actores públicos y privados en España para orientar el crecimiento económico hacia la sostenibilidad.

El Gobierno de España acordó su compromiso con el cumplimiento de la Agenda 2030, y establece sus medidas en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 (EDS2030).

La EDS2030 es la herramienta de planificación a largo plazo mediante la cual el Gobierno de España establece una coordinación de medidas para alcanzar el Desarrollo Sostenible y cumplir con sus compromisos fijados en la Agenda 2030. La EDS se estructura en los principales Retos País a los que enfrentarse, que agrupan medidas de actuaciones para mejorar el bienestar social, el desarrollo económico y la sostenibilidad medioambiental.

- Reto País 1: Acabar con la pobreza y la desigualdad
- Reto País 2: Hacer frente a la emergencia climática y ambiental
- Reto País 3: Cerrar la brecha de la desigualdad de género y poner fin a la discriminación
- Reto País 4: Superar las ineficiencias de un sistema económico excesivamente concentrado y dependiente
- Reto País 5: Poner fin a la precariedad laboral
- Reto País 6: Revertir la crisis de los servicios públicos
- Reto País 7: Poner fin a la injusticia global y a las amenazas de los Derechos Humanos, a los principios democráticos y a la sostenibilidad del planeta
- Reto País 8: Revitalizar nuestro medio rural y afrontar el reto demográfico

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025.

Queda rigurosamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución comunicación pública o transformación total o parcial de esta obra sin el permiso escrito de los titulares de los derechos de explotación.